

6단 채점표

2026년도 제2차 변호사시험 모의시험 · 공법

※ 목차별 배점은 제안값입니다 — 확정 요망

소문항	제목	배점
제1문의 1 · 설문 3 (1)	변상금 반환 소송 — 무효사유의 하자가 존재하는 경우	20
제1문의 1 · 설문 3 (2)	변상금 반환 소송 — 취소사유의 하자가 존재하는 경우	10
제2문 · 설문 1	甲과 U시내버스운송사업조합의 원고적격	30
제2문 · 설문 2	이 사건 소송의 제소기간 준수 여부	15
제2문 · 설문 3 (1)	이 사건 시행규칙의 법적 성질	10
제2문 · 설문 3 (2)	이 사건 처분의 적법 여부에 관한 乙 주장의 타당성	15
합계		100

대상: 제1문의 1 설문 3 · 제2문 설문 1·2·3 | 고정 입력: 최종정답해설(II.docx) | 구성: 1단·4단·3단·5단·6단

제1문의 1 · 설문 3 (1) 변상금 반환 소송 — 무효사유의 하자가 존재하는 경우

20점

1단 목차별 세부배점

목차	항목	배점
I	문제의 소재 (반환수단·무효=법률상 원인 없음, 쟁점 3개 도출)	2
II	부당이득반환청구소송을 제기할 수 있는지 (민사소송 여부)	6
III	무효확인소송 + 부당이득반환청구의 병합제기 가부	5
IV	무효확인 인용판결을 받은 후 부당이득반환청구 제기 가부	5
V	설문의 해결 (3가지 소송유형 정리)	2
계		20

4단 채점기준표(항목별 세부배점)

목차	채점기준(논증마디·항목)	세부배점
I 2점	반환수단=부당이득반환청구소송, '법률상 원인 없이'=처분의 무효 명시	1
	쟁점 3개(단독제기·병합·인용 후 제기) 도출	1
II 6점	[소재] 제11조 제1항 관련, 변상금반환청구가 민사소송인지 문제제기	1
	[학설] 공법상 당사자소송설 vs 민사소송설의 대립	1
	[판례] 개발부담금 과오납금 반환=단순 민사관계(민사소송설)	2
	[검토·소결] 민법 제741조 근거 민사소송설 타당→수소법원이 선결문제로 무효 심리→법률상 원인 없는 부당이득→단독제기 승소	2
III 5점	[근거] 제38조 제1항 → 제10조 제2항 준용(관련청구소송 병합)	2
	[포섭] 제10조 제1항 제1호 '당해 처분등과 관련되는 부당이득반환청구'=관련청구소송	1.5
	[결론] 무효확인소송 수소법원에 병합→무효확인+이행 동시명령(효과적 권리구제)	1.5
IV 5점	[보충성 학설] 즉시확정이익설(보충성 필요) vs 법적보호이익설(보충성 불요)	1
	[보충성 판례] 근거법률상 직접·구체 이익→제35조 법률상 이익, 보충성 불요	1
	[검토·소결] 제38조 제1항→제30조 준용 기속력(원상회복)→법적보호이익설 타당, 보충성 불요	1
	[사안] 제8조 제2항→민소 제216·218조 기판력이 선결문제(부당이득)에 미침→반환	2
V 2점	①제11조 단독제기 ②제10조 제2항 병합 ③제8조 제2항 인용 후 제기	2
합계		20

3단 현출답안 체크리스트

I	☐ 반환수단은 부당이득반환청구소송임 ☐ '법률상 원인 없이' = 처분의 무효 ☐ 쟁점 3개(단독·병합·인용 후) 적시
II	☐ 제11조 제1항 언급 ☐ 개발부담금 과오납금 판례(민사관계) ☐ 민사소송 여부 문제제기 ☐ 민사소송설 채택 ☐ 당사자소송설·민사소송설 대립 ☐ 선결문제로 수소법원이 무효 심리·판단 가능 ☐ 법률상 원인 없는 부당이득→단독제기 승소
III	☐ 제38조 제1항→제10조 제2항 준용 ☐ 무효확인소송 수소법원에 병합 ☐ 제10조 제1항 제1호 관련청구소송 해당 ☐ 무효확인+이행 동시명령(효과적 구제)
IV	☐ 즉시확정이익설 vs 법적보호이익설 ☐ 제30조 준용 기속력(원상회복) 논거 ☐ 판례(보충성 불요) ☐ 제8조 제2항→민소 제216·218조 기판력 ☐ 기판력이 선결문제에 미침→반환
V	☐ ①단독 ②병합 ③인용 후 3유형 결론

5단 매칭점수표(득점키워드 × 예상득점)

획득계수 밴드 ○ 0.85-1.0 | △ 0.30-0.60 | × 0.00-0.15 · 예상득점 = 배점 × 계수

목차	득점키워드	배점	매칭	획득점수
I	반환수단·무효=법률상 원인 없음	1	☐	
	쟁점 3개 도출	1	☐	
— I 소계		2		
II	제11조 제1항	0.5	☐	
	민사소송 여부 문제제기	0.5	☐	
	학설 대립(당사자소송설/민사소송설)	1	☐	
	개발부담금 과오납금 판례	2	☐	
	민사소송설 검토	1	☐	
	선결문제 심리→단독제기 승소	1	☐	
— II 소계		6		
III	제38조1항→제10조2항 준용	2	☐	
	제10조1항1호 관련청구소송	1.5	☐	
	수소법원 병합·동시명령	1.5	☐	
— III 소계		5		
IV	보충성 학설 대립	1	☐	
	판례(보충성 불요)	1	☐	
	제30조 기속력 검토	1	☐	
	제8조2항 기판력·선결문제	2	☐	
— IV 소계		5		
V	3유형 결론 정리	2	☐	
— V 소계		2		
총계		20		

● 절대 누락 금지

- II 민사소송설 채택 + 선결문제로 수소법원이 무효를 스스로 심리·판단(부당이득 성립의 논리 축)
- 각 유형의 근거조문 특정: 단독=제11조 / 병합=제10조 제2항(제38조 제1항 준용) / 인용 후=제8조 제2항

● 고득점 분기점

- III 병합의 근거를 '제38조 제1항→제10조 제2항' 준용 경로로 정확히 제시(무효확인이므로 준용조문 필수)
- IV 보충성 논의에서 '제30조 준용 기속력(원상회복의무)'을 검토 논거로 명시

● 유의

- '법률상 원인 없이'=무효 vs (취소사유일 때 유효)의 대비를 무효 설문에서 분명히 할 것

📌 출제의도

무효인 처분의 금전반환에 관한 3가지 소송경로(단독 부당이득 / 무효확인 병합 / 무효확인 인용 후 부당이득)를 근거조문과 함께 체계적으로 구사할 수 있는지 평가.

1단 목차별 세부배점

목차	항목	배점
I	문제의 소재 (공정력→일응 유효, 쟁점 3개)	1
II	부당이득반환청구소송의 단독제기 가부 (불가)	3
III	취소소송 + 부당이득반환청구의 병합제기 가부	3
IV	취소 인용판결을 받은 후 부당이득반환청구 제기 가부	2
V	설문의 해결 (2가지 소송유형 정리)	1
계		10

4단 채점기준표(항목별 세부배점)

목차	채점기준(논증마디 · 항목)	세부배점
I 1점	공정력→일응 유효, 쟁점 3개(단독·병합·인용 후) 도출	1
II 3점	[단독제기 불가] 공정력으로 유효→선결문제상 위법하나 유효→'법률상 원인 없이' 불해당→패소→단독제기 불가	3
III 3점	[근거] 제10조 제2항 관련청구 병합(제10조 제1항 제1호)	1
	[판례] 취소소송에 병합된 부당이득 인용엔 처분이 취소되면 충분, 취소 확정은 불요	1
	[결론] 제소기간 미도과 시 취소소송 수소법원에 병합 가능	1
IV 2점	취소 인용 확정→소급무효, 제8조 제2항→민소 제216·218조 기판력→법률상 원인 없는 부당이득→후소 승소	2
V 1점	①제10조 제2항 병합 ②제8조 제2항 인용 후 제기	1
합계		10

3단 현출답안 체크리스트

I	
☐ 공정력으로 일응 유효	☐ 쟁점 3개 적시
II	
☐ 선결문제상 위법하나 '유효'	☐ '법률상 원인 없이' 불해당 ☐ 단독제기는 패소→불가
III	
☐ 제10조 제2항 관련청구 병합	☐ 판례(취소되면 충분·확정 불요) ☐ 취소소송 수소법원 병합
IV	
☐ 취소 인용 확정=소급무효	☐ 제8조 제2항→민소 제216·218조 기판력 ☐ 후 부당이득 승소
V	
☐ ①병합 ②인용 후 2유형 결론	

5단 매칭점수표(득점키워드 × 예상득점)

획득계수 밴드 ○ 0.85-1.0 | △ 0.30-0.60 | × 0.00-0.15 · 예상득점 = 배점 × 계수

목차	득점키워드	배점	매칭	획득점수
I	공정력·쟁점 3개	1	☐	
	— I 소계	1		
II	단독제기 불가 논증(공정력 유효·법률상 원인 불해당·패소)	3	☐	
	— II 소계	3		
III	제10조2항 병합	1	☐	
	판례(취소되면 충분)	1	☐	
	수소법원 병합	1	☐	
	— III 소계	3		
IV	소급무효·제8조2항 기판력	2	☐	
	— IV 소계	2		
V	2유형 결론 정리	1	☐	
	— V 소계	1		
총계		10		

● 절대 누락 금지

- 단독제기 불가의 논리(공정력→유효→'법률상 원인 없이' 불해당→패소) — 무효 설문과의 결정적 차이

● 고득점 분기점

- III 판례 「취소되면 충분하고 취소 확정은 불요」를 정확히 인용

● 유의

- 취소사유에서는 '단독 부당이득' 경로가 빠져 2유형이 됨(무효는 3유형)

📌 출제의도

공정력의 존재로 인해 무효사유와 달라지는 소송경로의 차이(단독제기 불가·병합/인용 후만 가능)를 구별할 수 있는지 평가.

1단 목차별 세부배점

목차	항목	배점
I	문제의 소재 (제12조 제1문·제3자·쟁점 3개)	3
II	법률상 이익의 의미 (학설·판례·검토·사안)	8
III	甲(기존업자)의 원고적격 — 경쟁자소송	8
IV	U조합(단체)의 원고적격 — 진정단체소송	8
V	설문의 해결 (甲 인정 / 조합 부정)	3
계		30

4단 채점기준표(항목별 세부배점)

목차	채점기준(논증마디·항목)	세부배점
I 3점	제12조 제1문 '법률상 이익이 있는 자'	1
	甲·조합이 이 사건 처분의 제3자임	1
	쟁점 3개(법률상 이익 의미 / 甲 / 조합) 도출	1
II 8점	[학설] 4설(권리구제·법률상이익구제·보호가치·적법성보장) + 법률의 범위 4견해	3
	[판례] 근거법규+관련법규상 개별적·직접적·구체적·법적 이익	2
	[검토] 법률상이익구제설·근거+관련법규설 타당	2
	[사안] 근거법규=「여객자동차 운수사업법」	1
III 8점	[판례] 2017두33176 경쟁자소송(자유·공정경쟁 vs 과당경쟁방지 취지)	3
	[사안] 법 제1조·제4조·제5조1항1호 해석→과당경쟁 방지 취지	3
	[사안] 노선·운행계통 일부 중복·수익감소→기존업자 甲 원고적격 인정	2
IV 8점	[판례] 대한의사협회(고시와 직접적 법률관계 없음→법률상 이익 침해 부정)	3
	[사안] 동업자단체·구성원 이익주장=진정단체소송(불허)→조합 원고적격 부정	5
V 3점	甲 인정·U조합 부정	3
합계		30

3단 현출답안 체크리스트

I

- ☐ 제12조 제1문 '법률상 이익'
- ☐ 甲·조합이 제3자
- ☐ 쟁점 3개 적시

II

- ☐ 학설 4설 열거
- ☐ 판례(근거+관련법규 개별·직접·구체·법적 이익)
- ☐ 법률의 범위 견해 대립
- ☐ 검토(법률상이익구제설·근거+관련법규설)
- ☐ 근거법규=여객자동차 운수사업법

III

- ☐ 경쟁자소송 판례(2017두33176)
- ☐ 법 제1·4·5조1항1호 해석→과당경쟁 방지 취지
- ☐ 자유·공정경쟁 vs 과당경쟁 방지 기준
- ☐ 노선·운행계통 중복·수익감소
- ☐ 甲 원고적격 인정

IV

- ☐ 대한의사협회 판례
- ☐ 동업자단체(공동이익 증진)
- ☐ 직접적 법률관계 없음
- ☐ 진정단체소송=불허
- ☐ 조합 원고적격 부정

V

- ☐ 甲 인정·조합 부정 결론

5단 매칭점수표(득점키워드 × 예상득점)

획득계수 밴드 ○ 0.85-1.0 | △ 0.30-0.60 | × 0.00-0.15 · 예상득점 = 배점 × 계수

목차	득점키워드	배점	매칭	획득점수
I	제12조1문·제3자·쟁점3	3	☐	
— I 소계		3		
II	학설(4설·법률범위)	3	☐	
	판례(개별·직접·구체·법적 이익)	2	☐	
	검토	2	☐	
	근거법규 특정	1	☐	
— II 소계		8		
III	경쟁자소송 판례(2017두33176)	3	☐	
	과당경쟁 방지 취지 도출	3	☐	
	중복·수익감소→甲 인정	2	☐	
— III 소계		8		
IV	대한의사협회 판례	3	☐	
	진정단체소송·조합 부정	5	☐	
— IV 소계		8		
V	甲 인정·조합 부정 결론	3	☐	
— V 소계		3		
총계		30		

6단 절대누락·고득점 분기점·출제의도

● 절대 누락 금지

- 甲: 근거법규 해석상 '과당경쟁 방지 취지' 도출→기존업자 경쟁자소송 인정(취지 판단이 결론을 좌우)
- 조합: '진정단체소송' 개념 명시 + 직접적 법률관계 부재→부정

● 고득점 분기점

- 판례 근거의 정확한 특정(甲=2017두33176 경쟁자소송 법리 / 조합=대한의사협회 법리)
- 법률상 이익의 범위에서 '근거+관련법규' 견해 채택 논증

● 유의

- 甲과 조합의 결론이 갈림(인정/부정) — 두 주체를 각각 포섭할 것

🔴 출제의도

제3자의 원고적격을 (i)기존업자 경쟁자소송과 (ii)단체(진정단체소송) 두 유형으로 나누어, 근거법규 취지 해석에 따라 인정·부정을 논증할 수 있는지 평가.

※ 원본 해설 목차가 II 다음 IV로 되어 있어(III 결번) 원본 목차 번호를 그대로 유지함.

1단 목차별 세부배점

목차	항목	배점
I	문제의 소재 (제20조·제3자·90일/1년)	2
II	'처분등이 있음을 안 날'(제1항)부터 90일 이내 제기 여부	6
IV	'처분등이 있는 날부터 1년' 경과 여부 (정당한 사유)	5
V	설문의 해결 (적법)	2
계		15

4단 채점기준표(항목별 세부배점)

목차	채점기준(논증마디·항목)	세부배점
I 2점	U조합은 원고적격 부정→각하, 원고적격 인정된 甲의 취소소송 기준	1
	제20조 90일·1년 쟁점 도출	1
II 6점	[판례] '안 날'=통지·공고 그 밖의 방법으로 처분의 존재를 현실적으로 안 날(추상적 가능성 ×)	1.5
	[판례] '그 밖의 방법'=처분의사 표시 매개로 안 경우, '우연히'(처분의사 없는 문서·전문) 배제 / 제3자도 안 날부터 90일	1.5
	[사안] 홍보물=乙 영업개시 알림, 처분의사 표시 ×→'우연히'→'안 날' 불해당→안 날 특정 불가	2
	[사안·반대사례] 홍보물에 인가처분서 첨부 시 처분의사 표시로 '안 날' 해당했을 것	1
IV 5점	[판례] 제3자는 바로 알 수 없는 처지→1년 도과해도 제20조 제2항 단서 '정당한 사유', 다만 안 때부터 90일	2
	[사안] 제소일(2026.6.9.)은 처분일(2025.4.23.)부터 1년 도과, 그러나 乙에게만 송달·甲 미통지→제3자 정당한 사유 해당	3
V 2점	제소기간 준수→적법	2
합계		15

3단 현출답안 체크리스트

I	☐ 조합 각하→甲 기준	☐ 제20조 90일·1년 쟁점
II	☐ '안 날'=현실적으로 안 날(추상적 ×) ☐ '그 밖의 방법'=처분 의사 표시 매개 ☐ '우연히'(처분 의사 없는 문서·전문) 배제	☐ 홍보물=영업개시 알림, 처분 의사 아님 ☐ '우연히' 안 것→'안 날' 불해당 ☐ (반대사례) 인가처분서 첨부 시 '안 날' 해당 ☐ 안 날 특정 불가
IV	☐ 제3자 정당한 사유 판례 ☐ 안 때부터 90일 단서	☐ 제소일 1년 도과 ☐ 乙에게만 송달·甲 미통지 ☐ 정당한 사유 인정
V	☐ 적법 결론	

5단 매칭점수표(득점키워드 × 예상득점)

획득계수 밴드 ○ 0.85-1.0 | △ 0.30-0.60 | × 0.00-0.15 · 예상득점 = 배점 × 계수

목차	득점키워드	배점	매칭	획득점수
I	제20조·제3자·90일/1년 쟁점	2	☐	
	— I 소계	2		
II	'안 날'=현실적 인식 판례	1.5	☐	
	'그 밖의 방법'·'우연히' 한정 판례	1.5	☐	
	홍보물→'안 날' 불해당 포섭	2	☐	
	반대사례(처분서 첨부)	1	☐	
	— II 소계	6		
IV	제3자 정당한 사유 판례	2	☐	
	1년 도과·미통지→정당한 사유	3	☐	
	— IV 소계	5		
V	적법 결론	2	☐	
	— V 소계	2		
총계		15		

● 절대 누락 금지

- II '그 밖의 방법'=처분의사가 표시된 것을 매개로 안 경우로 한정→홍보물은 처분의사 아님→'우연히'→'안 날' 아님(∴ 90일 기산 불가)
- IV 제3자 정당한 사유로 1년 도과 치유→적법

● 고득점 분기점

- '우연히'의 판례적 의미(뜻박이 아니라 처분의사 없는 문서·전문)를 정확히 서술
- 반대사례(인가처분서 첨부 시 '안 날' 성립)까지 제시

● 유의

- '그 밖의 방법'을 처분의사 표시로 한정해야 '어떤 경위로든 알게 된 때' 판례와 충돌 없음(전제 명시)

📌 출제의도

제3자 취소소송에서 '안 날'의 현실적 인식 기준과 '우연히'의 한정 해석, 1년 도과 시 정당한 사유 법리를 결합해 제소기간 적법성을 판단할 수 있는지 평가.

1단 목차별 세부배점

목차	항목	배점
I	문제의 소재 (부령 형식 처분기준·법규성 유무)	1
II	단순 행정규칙인지 법령보충적 행정규칙인지 (법규성)	8
III	설문의 해결 (법령보충적·법규성 인정)	1
계		10

4단 채점기준표(항목별 세부배점)

목차	채점기준(논증마디·항목)	세부배점
I 1점	시행규칙 제32조2항1호(운행횟수 4회 이상)=부령 형식 처분기준→행정규칙 vs 법령보충적 행정규칙 문제	1
II 8점	[학설] 법규명령설(형식설)/행정규칙설(실질설)/수권여부기준설	2
	[판례] 부령 처분기준은 원칙 행정규칙, 다만 위임 보충 시 상위법령과 결합해 대외적 구속력(법령보충적)	2
	[검토] 위임규정 예시적·행정규제기본법 제4조2항 취지→법령보충적 긍정	2
	[사안] 법 제10조2항이 변경기준을 국토부령에 위임→시행규칙이 구체 보충→법령보충적→법규성	2
III 1점	법령보충적 행정규칙, 대외적 구속력(법규성) 인정	1
합계		10

3단 현출답안 체크리스트

I
☐ 제32조2항1호=부령 형식 처분기준 ☐ 행정규칙 vs 법령보충적(법규성) 쟁점
II
☐ 법규명령설/행정규칙설/수권여부기준설 ☐ 법 제10조2항 위임
☐ 판례(원칙 행정규칙, 위임 보충 시 법규명령 효력) ☐ 시행규칙이 기준 구체 보충
☐ 검토(위임 예시적·행정규제기본법 제4조2항) ☐ 법령보충적→법규성
III
☐ 법령보충적·법규성 인정 결론

5단 매칭점수표(득점키워드 × 예상득점)

획득계수 밴드 ○ 0.85-1.0 | △ 0.30-0.60 | × 0.00-0.15 · 예상득점 = 배점 × 계수

목차	득점키워드	배점	매칭	획득점수
I	부령 처분기준·법규성 쟁점	1	☐	
— I 소계		1		
II	학설 3설	2	☐	
	판례(원칙 행정규칙↔위임 보충)	2	☐	
	검토(예시·행정규제기본법 4조2항)	2	☐	
	법10조2항 위임→법령보충적	2	☐	
— II 소계		8		
III	법령보충적·법규성 결론	1	☐	
— III 소계		1		
총계		10		

6단 절대누락·고득점 분기점·출제의도

● 절대 누락 금지

- 법 제10조 제2항의 위임→시행규칙이 기준을 구체적으로 보충→법령보충적 행정규칙(법규성). 위임 근거 특징이 핵심

● 고득점 분기점

- 판례의 2단 구조(원칙 행정규칙 ↔ 위임 보충 시 법규명령 효력)를 정확히 서술 + 검토 논거(행정규제기본법 제4조2항)

● 유의

- 설문(2)의 '재량 일탈·남용' 논증이 이 결론(법규성)에 의존 — 여기서 법규성을 확정할 것

📌 출제의도

부령 형식 처분기준의 법적 성질에 관한 판례 법리를 위임 근거와 결합해 법령보충적 행정규칙(법규성)으로 포섭할 수 있는지 평가.

1단 목차별 세부배점

목차	항목	배점
I	문제의 소재 (乙 두 주장·쟁점 3개)	2
II	이 사건 처분이 기속행위인지 재량행위인지	4
III	재량의 일탈·남용인지 (乙 첫째 주장의 타당성)	4
IV	위법한 선례에 자기구속 원칙 적용 여부 (乙 둘째 주장의 타당성)	4
V	설문의 해결 (두 주장 모두 부당)	1
계		15

4단 채점기준표(항목별 세부배점)

목차	채점기준(논증마디·항목)	세부배점
I 2점	乙 주장 ①시행규칙=행정규칙 불과 ②丙이 3회 인가받은 선례 존재	1
	쟁점 3개(기속·재량 / 일탈·남용 / 자기구속) 도출	1
II 4점	[판례] 기속·재량 판단기준(법규 체제·형식·문언, 목적·특성, 개별 성질·유형)	2
	[사안] 특허(형성적 행정행위)·공익판단 수반 수익적 처분→재량행위	2
III 4점	[설문(1) 원용] 시행규칙=법령보충적(법규성)→'행정규칙 불과' 주장 부당 / 재량이라도 법규성 시행규칙 위반=재량 외적 한계→일탈·남용 / 4회 이상인데 3회 인가→위반→위법, 乙 첫째 주장 부당	4
IV 4점	[판례] 재량준칙 반복 시행→평등·신뢰보호로 자기구속 가능하나, 위법한 처분 반복은 자기구속력 없음(위법에 평등원칙 부적용)	2
	[사안] 丙에 대한 3회 인가도 위반한 위법 선례→자기구속 부정→乙 둘째 주장 부당	2
V 1점	두 주장 모두 부당, 재량권 일탈·남용한 위법 처분	1
합계		15

3단 현출답안 체크리스트

I	
☐ 乙 주장 2개 정리	☐ 쟁점 3개 적시
II	
☐ 기속·재량 판단 3요소 판례	☐ 특허·형성적·수익적→재량행위
III	
☐ (설문1 원용) 법령보충적=법규성	☐ 재량이라도 법규성 위반=일탈·남용(외적 한계)
☐ '행정규칙 불과' 주장 부당	☐ 4회↔3회 위반→위법
	☐ 첫째 주장 부당
IV	
☐ 자기구속 원칙(반복 시행→평등·신뢰보호)	☐ 丙 3회=위법 선례
☐ 위법한 처분 반복은 자기구속력 없음	☐ 둘째 주장 부당
V	
☐ 모두 부당·일탈남용 위법 결론	

5단 매칭점수표(득점키워드 × 예상득점)

획득계수 밴드 ○ 0.85-1.0 | △ 0.30-0.60 | × 0.00-0.15 · 예상득점 = 배점 × 계수

목차	득점키워드	배점	매칭	획득점수
I	乙 두 주장·쟁점3	2	☐	
	— I 소계	2		
II	기속·재량 판단 3요소 판례	2	☐	
	특허·수익처분→재량행위	2	☐	
	— II 소계	4		
III	법규성 위반→재량 일탈·남용, 첫째 주장 부당	4	☐	
	— III 소계	4		
IV	위법 선례 자기구속 부정 판례	2	☐	
	丙 위법 선례→둘째 주장 부당	2	☐	
	— IV 소계	4		
V	모두 부당 결론	1	☐	
	— V 소계	1		
총계		15		

● 절대 누락 금지

- III 법규성 있는 시행규칙 위반=재량의 일탈·남용(외적 한계)→乙 첫째 주장 부당
- IV 위법한 선례에는 자기구속 원칙 부적용(위법에 평등원칙 ×)→乙 둘째 주장 부당

● 고득점 분기점

- II 재량행위 도출 근거(특허=형성적·공익판단 수반 수익처분)를 판례 3요소에 대입

● 유의

- 두 주장을 각각 부당하다고 논증(①행정규칙 아님→일탈·남용 / ②위법 선례 자기구속 부정)

📌 출제의도

법령보충적 행정규칙 위반의 재량통제(일탈·남용)와 위법한 선례에 대한 자기구속 원칙 배제를 결합해 乙의 두 주장을 모두 배척할 수 있는지 평가.